

1529978-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529978-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1529978-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUMBERTO DOS SANTOS THOMAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Humberto dos Santos Thomas, devidamente qualificado nos autos na fl. 27, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 11/dezembro/2021, por volta das 17h30, na Rua Hipólito de Camargo, 02, Guaianases, nesta cidade, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça, a quantia de R\$200,00, de propriedade da vítima Bruno dos Santos Quaresma. De acordo com a denúncia, o réu logrou adentrar o consultório odontológico do ofendido (médico dentista), passando-se por paciente e, após alguns minutos de conversa, anunciou o assalto, ameaçando a vítima com a informação de que seus coautores o davam guarida do lado de fora do recinto; nesse contexto, o denunciado passou a vasculhar as gavetas do consultório e subtraiu a quantia de R\$200,00; enquanto o suspeito procurava por dinheiro e outros bens de valor, o ofendido, aproveitando-se da distração do investigado, conseguiu sair do consultório e

tranca-lo dentro do local; policiais militares foram acionados e na posse do averiguado encontraram a quantia de R\$200,00, motivo pelo qual o prenderam em flagrante delito e o levaram à delegacia de polícia.

A denúncia (fls. 86/87) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/81) e foi regularmente recebida em 17/janeiro/2022 (fls. 89/90).

O acusado foi citado/notificado (fl. 94) e apresentou resposta à acusação (fl. 102).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha (áudio - audiência virtual sistema Teams), sendo o acusado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa requereu a desclassificação do delito para furto tentado; em pedido suplementar, em caso de condenação, solicitou o reconhecimento do roubo na forma tentada, aplicação da pena no mínimo legal, permitindo-se que o réu recorra em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Durante a instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O réu é parcialmente confesso.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Humberto dos Santos Thomas, 33 anos, disse que no dia dos fatos estava alcoolizado e drogado; passou pelo local dos fatos e adentrou no consultório dentário; se deparou com um rapaz e uma moça; em momento algum deu voz de assalto, apenas perguntou se tinham dinheiro; nesse momento a moça desceu a escada; o rapaz desceu a escada correndo e trancou o réu dentro do consultório, local onde foi detido; abriu a gaveta e pegou os R\$ 200,00 (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Bruno dos Santos Quaresma disse que tem consultório dentário em Guaianases; o réu compareceu e disse que queria ser atendido; pediu para aguardar; o réu, então, se levantou, pediu para o depoente ficar quieto e exigiu o dinheiro do caixa, dizendo que outros dois rapazes estavam do lado de fora; sua secretária conseguiu descer e o depoente depois fez a mesma coisa, fechando o portão e prendendo o réu; a polícia compareceu e deteve o réu; havia R\$ 200,00 na gaveta que foram encontrados no bolso do réu; reconheceu o réu através do Teams; (áudio sistema SAJ).

O policial militar Vinicius de Oliveira Santos relatou que, ao chegar ao local, se deparou com a recepcionista e o dentista; eles disseram que o réu foi trancado dentro do consultório; disseram que o réu anunciou o roubo, a recepcionista lhe deu o dinheiro e depois o prenderam no consultório (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do delito, existem provas suficientes da subtração dos bens.

Como se vê, a declaração da vítima somada à confissão parcial do réu, indicam a participação de Humberto no evento.

Portanto, correto afirmar que o envolvimento do acusado restou devidamente comprovado, devendo responder pelo delito praticado.

O bem subtraído foi recuperado somente após a polícia militar ser acionada e conseguir abordar o réu que estava trancado dentro do consultório, o que torna o delito consumado, uma vez que por um breve espaço de tempo o denunciado obteve a posse tranquila da res.

E, ainda, se assim não fosse, há a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narra-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra do ofendido, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras e reconhecimento da vítima - Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjeturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito. Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA:

Prevê o artigo 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o artigo 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

O réu possui antecedente específico (fls. 128/129 - processo 0026599-35.2014) e é reincidente específico (fl. 131 - processo 1529973-57.2019).

Assim e atento que as diretrizes do artigo 59 não lhe são favoráveis, ante seus maus antecedentes específicos, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo

legal chegando a pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Na segunda fase, presente a reincidência específica bem como a atenuante da confissão, devendo haver a compensação entre a majorante e a minorante, mantendo-se a pena no patamar anterior encontrado.

Levando-se em conta as diretrizes estabelecidas nos artigos 33, §2º, 'b' e §3º e 59, todos do Código Penal, e atento ao fato de que o réu progrediu ao regime aberto em 25/março/2021 (cf. fl. 128) e que faz dos crimes seu meio de vida, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar Humberto dos Santos Thomas, qualificado nos autos na fl. 27, incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal ao condenado.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou toda a instrução processual encarcerado, bem como, uma vez que não houve qualquer inovação no processo que justifique a possibilidade de recorrer em liberdade, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora, diante da prolação do édito condenatório, determino que o réu não poderá apelar em liberdade.

Recomendem-se no cárcere onde se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.